

유가증권시장 업무규정 일부개정규정안

1. 개정이유

- 글로벌 선진시장의 24시간 거래체계 전환*에 맞추어 자본시장 경쟁력을 제고하고 시장참가자의 편의를 개선하기 위하여 장종료후 시간외접속매매(애프터마켓)를 신설하고자 함

* NYSE, NASDAQ은 아시아의 투자자 거래수요 유치 목적으로 24시간 체계 도입 추진 중

2. 주요내용

가. 장종료후 시간외접속매매 신설(안 제4조, 제16조, 제18조, 제20조의6, 제20조의8, 제26조의2, 제28조의2, 제33조, 제34조의4)

- 정규시장과 같이 복수가격에 의한 개별경쟁매매의 가격 결정방식을 적용하여 시장참여자의 참여가 용이한 방향으로 시간외접속매매를 도입
 - 시간외접속매매 거래시간은 당일 16시부터 20시까지로 장종료후에 한정
 - 해당 종료시간에 맞추어 시간외대량매매 및 시간외바스켓매매도 매매 거래종료시간을 18시에서 20시로 연장
 - 시간외접속매매의 매매거래가 제한되는 증권의 종류는 투자자 보호 및

시장 관리의 필요성 등을 고려하여 세척*으로 위임

- * 당일 정규장 미거래종목, 투자경고종목, 투자위험종목, 이상급등종목, 관리종목, 초저유동종목, 투자유의종목, LP계약이 체결되지 아니한 ETF·ETN 등

□ 시간외접속매매시 접속매매로 인한 시장 안정 목적 제도 추가 정비

- 사이드카는 시간외접속매매에 도입하지 않음에 따라, 규정상 발동시간을 정규장으로 한정하는 문구 추가

- * 파생상품시장 야간거래시간 중 당일 18시부터 20시까지는 시간외접속매매시간과 중복됨에 따라 현행 규정으로는 사이드카도 발생가능한 것으로 오인 해석 가능

- 변동성완화장치(VI)는 접속매매에서 가격제한폭과 함께 개별종목에 대한 가격안정화장치임에 따라 시간외접속매매에서도 도입

- * 최초 체결가격이 없는 경우에도 VI가 발동되며, 이 경우 정규장 종가를 참조

- 대규모 착오거래 구제 또한 접속매매시 시장가격과 괴리된 가격으로 성립된 착오매매를 직권으로 구제하는 제도로 시간외접속매매에 도입

□ ETF·ETN 시장에서 시간외접속매매시 유동성공급호가 제출 근거 마련

- ETF 및 ETN 시장의 시간외시장 유동성공급회원을 정의하고, 정규시장과 동일한 유동성공급호가 제출의무를 부과*

- * 차입공매도 업틱룰 관련 규제에 정규시장과 동일하게 시간외시장 중 유동성공급호가의 헤지를 위한 호가에 업틱룰 예외 적용

- 시간외시장 유동성공급회원의 유동성공급호가 등을 별도로 평가 및 조치 근거 마련

나. 기타 조문정비(안 제5조, 제34조의2)

- ☐ 「노동절 제정에 관한 법률」 개정('25.11.11)*을 반영하여 용어 수정

* 근로자의 날을 노동절로 명칭 변경

- ☐ 시간외접속매매가 시간외단일가매매를 대체함에 따라 관련 규정 삭제

3. 참고사항

- ☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료(심사연번호 : 제26-00호)

시장감시본부 협의 완료(감시제도-00000)

- ☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

유가증권시장 업무규정 일부개정규정안

유가증권시장 업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제3항나목을 다음과 같이 한다.

나. 장종료후 시간외시장 : 15시 40분부터 20시까지로 하되, 시간외
종가매매는 15시 40분부터 16시까지로 하고, 시간외접속매매는 16시
부터 20시(최종가격을 결정하는 경우에는 20시 이후 당해 가격이 결
정되는 시점)까지로 한다.

제5조제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 한다.

1. 관공서의 공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일
2. 노동절 제정에 관한 법률에 의한 노동절

제16조제1항 본문 중 “같은 규정 제70조제2항”을 “정규시장의 매매거
래시간중 같은 규정 제70조제2항”으로 한다.

제18조제2항제7호 중 “제20조의2제1항의”를 “제20조의2제1항 및 제20
조의8제1항의”로 하며, 같은 항 제7호의2 중 “제20조의2제1항에”를
“제20조의2제1항 및 제20조의8제1항에”로 한다.

제20조의6제1항 본문 중 “회원”을 “정규시장 중 회원”으로 하고, 같은
항 후단을 삭제하고, 같은 조 제2항을 제4항으로 하고, 같은 조에 제2
항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 제1항 및 제20조의4의 규정에 따른 유동성공급호가 제출의무의 준수여부 등을 평가한 결과가 세척이 정하는 기준에 해당하는 때에는 상장법인에 대하여 유동성공급회원의 교체를 요구할 수 있다.

③ 주식워런트증권의 유동성공급회원이 제1항에 따른 평가에서 가장 낮은 등급을 받은 경우에는 1개월간 그때의 유동성공급 종목수를 초과하여 유동성공급호가를 제출할 수 없다.

제20조의8을 다음과 같이 한다.

제20조의8(시간외시장 유동성공급회원) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증권의 상장법인과 시간외시장(시간외접속매매에 한한다. 이하 이 절에서 같다)을 위해 유동성공급계약을 체결한 회원(상장지수증권의 경우 유동성공급계획을 제출한 회원을 포함한다. 이하 “시간외시장 유동성공급회원”이라 한다)은 시간외시장 중에 해당 종목에 대하여 유동성공급호가를 제출할 수 있다.

1. 상장지수집합투자기구 집합투자증권

2. 상장지수증권

② 시간외시장 유동성공급회원은 제20조의2제1항에 따라 정규시장 중에 유동성공급호가를 제출할 수 있는 종목에 한하여 제1항에 따른 유동성공급호가를 제출할 수 있다.

③ 시간외시장 유동성공급회원의 유동성공급호가 제출의무, 제출방법, 평가, 조치 및 지원금에 관하여 필요한 사항은 세척으로 정한다.

제26조의2제1항제1호 중 “시간외단일가매매에 한한다”를 “시간외접속

매매에 한한다. 이하 이 조에서 같다”로, “직전의 가격”을 “직전의 가격(시간외시장의 최초 체결가격 결정시에는 당일의 종가를 말한다)로 하고, 같은 항 제2호 중 “정규시장”을 “정규시장 및 시간외시장”으로, “시가 결정시에는 당일의 기준가격”을 “각 시장의 최초 해당가격 결정 전에는 정규시장은 당일의 기준가격을, 시간외시장은 당일의 종가를”로 한다.

제28조의2제1항 본문 중 “정규시장의 매매거래시간”을 “정규시장 및 시간외시장(시간외접속매매에 한한다)의 매매거래시간”으로 한다.

제33조제2호를 다음과 같이 한다.

2. 시간외접속매매

제34조의2를 삭제한다.

제34조의4를 다음과 같이 신설한다.

제34조의4(시간외접속매매) ① 시간외접속매매는 시간외접속매매의 호가접수시간동안 호가를 접수받아 제24조의 규정에 의한 복수가격에 의한 개별경쟁매매방법에 의하여 매매거래를 성립시킨다. 다만, 당일 정규시장의 매매거래시간 중 매매거래가 성립하지 아니하는 등 세칙으로 정하는 경우에는 매매거래를 성립시키지 아니한다.

② 시간외접속매매의 매매거래 대상 증권의 종류, 그 밖에 시간외접속매매에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

부 칙

이 규정은 2026년 9월 14일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안	비고
제4조(시장의 구분 및 매매거래시간) ①·② (생략)	제4조(시장의 구분 및 매매거래시간) ①·② (현행과 같음)	
③ 매매거래시간은 다음 각호와 같다. 다만, 거래소가 전산장애발생 등 시장관리상 필요하다고 인정하여 세칙으로 정하는 경우에는 이를 임시로 변경할 수 있다.	③ ----- -----. ----- ----- -----.	
1. (생략)	1. (현행과 같음)	
2. 시간외시장의 경우 다음 각목의 시간	2. ----- -----	
가. (생략)	가. (현행과 같음)	
나. 장종료후 시간외시장 : 15시 40분부터 18시까지로 하되, <u>시간외종가매매의 경우에는 15시 40분부터 16시까지로 하고, 시간외단일가매매의 경우에는 16시부터 18시(최종가격을 결정하는 경우에는 18시 이후 당해 가격이</u>	나. ----- : ----- <u>20시</u> ----- <u>시간외종가매매는</u> ----- ----- <u>시간외접속매매는 16시부터 20시(최종가격을 결정하는 경우에는 20시 이후 당해 가격이 결정되는 시점)까지</u> -----.	- 장종료후 시간외시장의 매매거래시간 연장 (18시→20시) - 시간외접속매매거래시간 신설 (16시~20시)

결정되는 시점)까지로
한다.

제5조(휴장) 거래소는 다음
각 호의 어느 하나에 해당
하는 날에는 매매거래를 하
지 아니한다.

1. 관공서의공휴일에관한규정에 의한 공휴일
2. 근로자의날제정에관한법률에 의한 근로자의 날
3. ~ 5. (생략)

제16조(프로그램 매매호가의 관리) ① 거래소는 「파생상품시장 업무규정」 제3조 제2항제1호의 국내지수선물 시장에서 거래되는 코스피200을 기초자산으로 하는 선물거래종목 중 직전 매매거래일의 거래량이 가장 많은 종목(그 종목이 2개 이상인 때에는 최종거래일이 가장 빨리 도래하는 종목을 말한다)의 가격이 같은 규정 제70조제2항에 따른 기준가격 대비 100분의 5 이상 상승 또는 하락한 상태가 1분간

제5조(휴장) -----

-----.

1. 관공서의 공휴일에 관한
규정-----
2. 노동절 제정에 관한 법
률-----노동절
3. ~ 5. (현행과 같음)

제16조(프로그램 매매호가의
관리) ① -----

----- 정규시장의 매
매거래시간중 같은 규정 제
70조제2항-----

- 조문 정비

- 사이드카는 시간외접속매매에 미적용

지속되는 경우 당해 시점부터 5분간 접수된 프로그램 매매의 매수호가 또는 매도호가의 효력을 정지한다. 다만, 장종료 40분전 이후에는 그러하지 아니하다.

② ~ ⑤ (생략)

제18조(차입공매도호가의 가격제한) ① (생략)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직전의 가격 이하의 가격으로 호가할 수 있다.

1. ~ 6. (생략)

7. 상장지수집합투자기구 집합투자증권에 대하여 제20조의2제1항의 규정에 의한 유동성공급호가를 제출하는 회원이 매수한 상장지수집합투자기구 집합투자증권의 가격변동에 따른 손실을 회피하거나 줄이기 위하여 기초주권을 매도하는 경우

-----.
-----.

② ~ ⑤ (생략)

제18조(차입공매도호가의 가격제한) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

7. ----- 제
20조의2제1항 및 제20조의
8제1항의-----

- 시간외시장LP
공매도 업틱룰
예외

7의2. 상장지수증권에 대하여 제20조의2제1항에 따른 유동성공급호가를 제출하는 회원이 매수한 상장지수증권의 가격변동에 따른 손실을 회피하거나 줄이기 위하여 기초주권을 매도하는 경우

8. (생략)

③ (생략)

제20조의6(유동성공급회원에 대한 평가) ① 거래소는 세척이 정하는 바에 따라 회원의 유동성공급 실적등을 평가하여 이를 공표할 수 있다. 이 경우 제20조의4제1항의 규정에 의한 유동성공급호가 제출의무의 준수여부 등을 평가한 결과가 세척이 정하는 기준에 해당하는 때에는 상장법인에 대하여 유동성공급회원의 교체를 요구할 수 있다.

<신설>

7의2. -----
--- 제20조의2제1항 및 제20조의8제1항에 -----

8. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제20조의6(유동성공급회원에 대한 평가) ① -----
----- 정
규시장 중 회원-----

----- <후단 삭제>

② 제1항 및 제20조의4의 규정에 따른 유동성공급호가 제출의무의 준수여부 등을

- 시간외시장과 구분하기 위하여 정규시장 문구 추가
- 평가결과 조치(후단)를 2항으로 이동

<신 설>

② (생 략)

제20조의8(유동성공급회원 평
가 결과에 따른 조치) 주식
워런트증권의 유동성공급회
원이 제20조의6에 따른 평
가에서 가장 낮은 등급을
받은 경우에는 1개월간 그
때의 유동성공급 종목수를
초과하여 유동성공급호가를
제출할 수 없다.

평가한 결과가 세척이 정하
는 기준에 해당하는 때에는
상장법인에 대하여 유동성
공급회원의 교체를 요구할
수 있다.

③ 주식워런트증권의 유동
성공급회원이 제1항에 따른
평가에서 가장 낮은 등급을
받은 경우에는 1개월간 그
때의 유동성공급 종목수를
초과하여 유동성공급호가를
제출할 수 없다.

④ (현행 제2항과 같음)

제20조의8(시간외시장 유동성
공급회원) ① 다음 각 호의
어느 하나에 해당하는 증권
의 상장법인과 시간외시장
(시간외접속매매에 한한다.
이하 이 절에서 같다)을 위
해 유동성공급계약을 체결
한 회원(상장지수증권의 경
우 유동성공급계획을 제출
한 회원을 포함한다. 이하
“시간외시장 유동성공급회
원”이라 한다)은 시간외시
장 중에 해당 종목에 대하여

- 규정제28조의8
(ELW 평가
결과 조치)을
3항으로 이동

- ETF·ETN
시 간 외 시 장
유 동 성 공 급
관련 규정 신설
- 기존 규정→
§20-6③으로
이동

③ 시간외시장 유동성공급
회원의 유동성공급호가 제
출의무, 제출방법, 평가, 조
치 및 지원금에 관하여 필요
한 사항은 세칙으로 정한다.

제26조의2(종목별 매매계약체
결방법 등의 변경) ① ---

매매계약체결방법을 제23조에 따른 단일가격에 의한 개별경쟁매매로 변경하거나 단일가매매참여호가의 범위를 연장(이하 “매매계약체결방법 등의 변경”이라 한다)할 수 있다.

1. 정규시장의 매매거래시간(시가 결정시를 제외한 다) 및 시간외시장(시간외 단일가매매에 한한다)의 매매거래시간 중에 해당 호가 접수시점의 직전의 가격을 기준으로 세척에서 정한 비율이상 상승 또는 하락하는 경우

2. 정규시장의 매매거래시간 중에 해당 호가 접수시점의 직전의 가격(제23조에 따른 단일가격에 의한 개별경쟁매매의 방법으로 결정된 가격에 한하며, 시가 결정시에는 당일

-----.

1. -----

-----시간외접속매매에 한한다. 이하 이 조에서 같다-----

-----직전의 가격(시간외 시장의 최초 체결가격 결정시에는 당일의 종가를 말한다)-----

2. 정규시장 및 시간외시장

-----각 시장의 최초 해당

- 시간외접속매매에 변동성완화장치(VI) 적용

의 기준가격을 말한다)을
기준으로 세척에서 정한
비율 이상 상승 또는 하
락하는 경우

③ (생략)

제28조의2(대규모착오매매의
구제) ① 거래소는 정규시
장의 매매거래시간 중 개별
경쟁매매의 방법으로 거래
된 주권, 외국주식예탁증권,
상장지수집합투자기구 집합
투자증권, 상장지수증권, 주
식워런트증권 및 수익증권
과 관련하여 회원 또는 위
탁자의 착오로 인하여 본래
의 의사와 다르게 성립된
거래 중 대규모착오매매(결
제가 곤란하고 시장에 혼란
을 줄 우려가 있다고 인정
하는 경우로서 세칙으로 정
하는 요건을 충족하는 거래
를 말한다. 이하 같다)에
대하여 회원의 신청이 있는
경우에는 이를 구제할 수

가격 결정 전에는 정규시장은 당일의 기준가격을, 시간외시장은 당일의 종가를 -----

③ (현행과 같음)

제28조의2(대규모착오매매의
구제) ① ----- 정규
시장 및 시간외시장(시간외
접속매매에 한한다)의 매매
거래시간 -----

- 시간외접속매
매에 대규모 착
오거래 구제 적
용

있다. 다만, 시장상황의 급변, 그 밖에 시장관리상 필요하다고 인정하는 경우에는 제외한다.

② (생략)

제33조(시간외매매) 제4조제2항의 규정에 의한 시간외시장은 다음 각호의 매매거래가 이루어지는 시장으로 한다. 다만, 제2호의 매매거래는 장종료후 시간외시장에 한하고, 제2호의2는 장개시전 시간외시장에 한한다.

1. (생략)

2. 시간외단일가매매

2의2. ~ 4. (생략)

제34조의2(시간외단일가매매)

① 시간외단일가매매는 시간외단일가매매의호가접수시간동안 호가를 접수받아 제23조의 규정에 의한 단일가격에 의한 개별경쟁매매방법에 의하여 매매거래를 성립시킨다. 다만, 당일 정규시장의 매매거래시

-----.

-----.

② (현행과 같음)

제33조(시간외매매) -----

-----.

-----.

1. (현행과 같음)

2. 시간외접속매매

2의2. ~ 4. (현행과 같음)

<삭제>

- 시간외매매에
시간외단일가
매매 삭제 및
시간외접속매
매 신설

- 시간외단일가
매매 삭제

간중 매매거래가 성립하지 아니하는 등 세칙으로 정하는 경우에는 매매거래를 성립시키지 아니한다.

② 제1항의 가격을 결정하기 위하여 참여하는 호가의 범위는 세칙으로 정한다.

③ 제1항의 규정에 의한 시간외단일가매매를 위하여 호가할 수 있는 가격은 다음 각호의 모두에 해당하는 가격으로 한다

1. 당일 종가를 기준으로 10% 높은 가격과 10% 낮은 가격 이내의 가격. 이 경우 호가가격단위의 적용 등에 관하여는 제20조의 규정을 준용한다.

2. 당일의 상한가와 하한가 이내의 가격

④ 시간외단일가매매의 매매수량단위, 호가우선순위 그 밖에 시간외단일가매매에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

<신 설>

제34조의4(시간외접속매매)

① 시간외접속매매는 시간외접속매매의 호가접수시간 동안 호가를 접수받아 제24조의 규정에 의한 복수가격에 의한 개별경쟁매매방법에 의하여 매매거래를 성립시킨다. 다만, 당일 정규시장의 매매거래시간 중 매매거래가 성립하지 아니하는 등 세칙으로 정하는 경우에는 매매거래를 성립시키지 아니한다.

② 시간외접속매매의 매매거래 대상 증권의 종류, 그 밖에 시간외접속매매에 관하여 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 시간외접속매매 신설